

PERGUNTAS E RESPOSTAS ITR — Equipe Nacional Especializada RFB

Extraído das imagens de e-mails e mensagens dos fiscais municipais com respostas da Equipe Nacional Especializada Malha Fiscal e Convênios ITR — Delegacia da Receita Federal em Uberlândia (MG)

1. PROCEDIMENTO FISCAL

P: O convênio firmado permite fiscalizar DITR que não foi retida em malha?

R: Não. O convênio firmado não permite a fiscalização de DITR que não foram retidas em malha. Pode-se tentar a autorregularização, todavia, nesse caso, não se poderá fiscalizar se não retificar a DITR.

P: Quem deve assinar os atos da fiscalização — apenas o fiscal ou também o Secretário de Finanças?

R: O responsável pelo órgão tributário é o Secretário de Finanças/Fazenda do município ou o servidor assim designado, mediante delegação de competência constante em portaria publicada na imprensa oficial por parte do Chefe do Poder Executivo, conforme o art. 11, inciso IV, do Decreto 70.245/72. Se o município optar em cadastrar o Secretário de Finanças/Fazenda, sugere-se que todos os atos da fiscalização sejam também assinados pelo Fiscal autorizado pela RFB, mediante carimbo, em conjunto com aquela autoridade.

P: O CCIR emitido em 2025 vale para comprovar dados de anos anteriores?

R: Sim, o CCIR de preferência deve ser o mais recente que o contribuinte tiver disponível.

P: Dois NIRFs diferentes para o mesmo imóvel — como proceder?

R: Se realmente ficar constatado que os dois CIBs são do mesmo imóvel, deve liberar da malha o que o contribuinte pediu o cancelamento e continuar o trabalho no outro. Também, se possível, oriente o contribuinte a procurar uma unidade da RFB para resolver a situação do CIB a ser cancelado.

P: O contribuinte apresentou declaração de posse feita de próprio punho, não registrada em cartório. Pode ser aceita?

R: Sim, pode ser aceita.

P: Usucapião em discussão judicial, sem trânsito em julgado. O autor da ação declarou o ITR. O que deve ser feito?

R: De acordo com o art. 4º da Lei nº 9.393/96: "Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título." Na expressão "possuidor a qualquer título" está incluso quem se encontra na posse do imóvel e reivindica o usucapião.

P: Um contribuinte solicitou acesso ao laudo de VTN que o município anexou no e-CAC. Considerando a Lei 12.527/2011, o município deve fornecer ou não?

R: Esse laudo não tem qualquer sigilo. Ao contrário, deve ser amplamente divulgado. Portanto, pode-se entregar ao contribuinte e/ou seu procurador, mediante petição.

P: Se o instrumento de procuração é válido, posso enviar a intimação para o endereço do procurador?

R: Se o instrumento de procuração é válido, envie para o endereço do procurador (desde que seja advogado), conforme requerido.

P: Estou de férias/afastamento médico — quem pode receber a documentação dos sujeitos passivos referente a defesas de intimações?

R: Cabe ao município examinar a melhor maneira de receber esses documentos, preservando o sigilo fiscal. Obviamente, não se pode negar o recebimento de documentos durante férias/afastamento do fiscal.

2. APURAÇÃO E RETIFICAÇÃO DE ÁREAS

P: Em sede de impugnação, a apuração das áreas fica limitada aos parâmetros da malha ou deve analisar toda a documentação?

R: Em sede de revisão de lançamento deve analisar toda a documentação apresentada pelo contribuinte, independentemente dos parâmetros de malha, e se for o caso proceder com a revisão do lançamento.

P: O contribuinte declarou o ITR com áreas erradas, mas trouxe comprovação. O fiscal deve ajustar mesmo que o parâmetro de malha seja só VTN?

R: A análise deve ser realizada exclusivamente em relação aos indícios de irregularidade previamente detectados pelo sistema. Se o sujeito passivo foi intimado apenas para comprovação do valor da terra nua, esse é o único parâmetro que deverá ser trabalhado, mantendo-se as demais informações declaradas.

P: Um único laudo pode cobrir tanto o VTN quanto a área de APP?

R: Sim. Um único laudo pode abarcar o VTN e área de APP. Não é preciso dois laudos.

P: Técnico de Agrimensura está habilitado para elaborar laudo de áreas para fins de ITR?

R: (Imagem ilegível — verificar diretamente o arquivo original.)

P: O laudo técnico de pastagem, benfeitorias e grau de utilização, sem delimitação do imóvel e sem declaração de rebanho, é suficiente para retificar área de pastagem?

R: Sim. Área de pastagem pode ser comprovada com documentos que comprovem a quantidade de rebanho existente.

P: Posso aceitar área de floresta nativa e pastagem no mesmo imóvel?

R: Não é possível declarar floresta nativa e pastagem como a mesma área. Área de floresta é isenta, enquanto área de pastagem só influi no grau de utilização e no VTN. A área de pastagem aceita é a utilizada na atividade pecuária, e deve ser comprovada pela existência de rebanho (com registro na agência agropecuária estadual, comprovantes de vacinas, etc.).

P: Para comprovar Reserva Legal, é suficiente o CAR ou precisa de matrícula também?

R: Deve considerar o CAR anterior, visto que o atual (retificado) já foi enviado após o Fato Gerador do ITR (01/01 do exercício).

P: Para Reserva Legal, o CAR supre a necessidade de ADA?

R: No caso da Reserva Legal (somente nesse caso), a apresentação do CAR supre a necessidade de apresentação do ADA.

P: O contribuinte precisa comprovar RL e a área declarada é de 30 ha. Como proceder?

R: Considere comprovada a área de RL declarada de 30 ha. Não faça qualquer ajuste neste ponto.

P: A ADA pode ser usada para comprovar APP e Floresta Nativa?

R: Não. ADA só se presta a comprovar área de RL. APP e Floresta Nativa se comprova com laudo. Tudo conforme consta do termo de intimação.

P: Laudo de APP ainda é necessário após o contribuinte apresentar o CAR?

R: (Verificar imagem original — arquivo não legível completamente.)

P: Área úmida brejosa pode ser classificada como agrossilvipastoril?

R: (Verificar imagem original.)

P: Áreas alagadas para geração de energia elétrica são isentas?

R: (Verificar imagem original.)

3. VTN E ARBITRAMENTO

P: Em quais casos pode ser apurado o VTN conforme o declarado? Alguns laudos apresentados estão com VTN menor que o declarado — qual devo considerar?

R: Nesse caso, considere o valor declarado.

P: O SP apresentou laudo para comprovar VTN conforme normas exigidas, mas o VTN não corresponde ao declarado nem ao arbitrado. Posso considerar o valor do laudo?

R: Se for maior que o VTN declarado, SIM.

P: O município dispõe da ferramenta de levantamento individualizado. Se o VTN declarado for maior que o do levantamento, posso apurá-lo conforme declarado?

R: Se o VTN declarado é maior que o VTN constante no mapa de aptidões, é caso de liberação da DITR da malha, se não houver outras pendências.

P: Por que a DITR retificadora voltou a incidir em malha?

R: Para entender, faça os seguintes cálculos:

1. Calcule a média aritmética simples entre todas as aptidões agrícolas do município em um determinado exercício;
2. Calcule o VTN/ha declarado pelo contribuinte na DITR retificadora (VTN total do imóvel dividido pela área total);
3. Se o valor do item 2 for inferior a 80% do item 1, a DITR retificadora voltará a incidir em malha no parâmetro 30.1.

Outro erro comum: aptidão e utilização são conceitos distintos. A aptidão é uma característica permanente do imóvel. A utilização é como o imóvel está sendo explorado num dado momento.

P: O município não tem mapa de aptidão e nem laudo próprio. Como arbitrar o VTN?

R: O arbitramento do VTN é uma medida extrema de lançamento. Quando a fiscalização não tem elementos comprobatórios suficientes, esse arbitramento deve ser realizado no sentido menos danoso ao contribuinte. Portanto, utilize o menor valor das aptidões, enquanto não tiver um levantamento do município ou da região, e também não os dados georreferenciados do imóvel fiscalizado.

P: O contribuinte apresentou ofício no lugar de laudo de avaliação para comprovar VTN. Como proceder?

R: Um ofício não tem nenhuma validade para a comprovação do VTN. Você deve proceder ao arbitramento do VTN com base nos valores constantes no TIF. Se souber a exata dimensão das aptidões do imóvel, arbitra proporcionalmente, conforme cada área. Se não souber, arbitra pelo menor valor das aptidões.

P: Tenho imóveis com malhas de 2019 e 2020 apenas no critério VTN. Posso avaliar o período seguinte (2020) com base na avaliação do VTN de 2019 mesmo sem malha?

R: A única saída para esses casos é solicitar ao contribuinte que efetue a autorregularização.

4. CAR E ADA

P: As alterações da Lei nº 14.932/2024 afetam créditos tributários já constituídos?

R: As alterações promovidas na Lei nº 14.932, de 2024, não afetam créditos tributários já constituídos. Portanto, num processo de revisão de lançamento, a falta do ADA constitui razão para a manutenção do lançamento efetuado anteriormente à Lei nº 14.932. Para os procedimentos em andamento e os novos, pode ser considerado o CAR.

5. AUTO REGULARIZAÇÃO

P: Quando pode ser utilizado o Aviso de Auto Regularização?

R: O Aviso de Auto Regularização pode ser utilizado pelo município antes do início da ação fiscal, oportunizando ao contribuinte a oportunidade de retificar sua DITR. Todavia, ela só poderá ser utilizada quando o ÚNICO PARÂMETRO de retenção da malha for o VTN. Se houver outros parâmetros de retenção (RL, APP, junto com o VTN) deve-se iniciar a fiscalização normalmente por meio da lavratura do TIF.

P: O CIB foi cancelado — a auto regularização fica prejudicada?

R: Precisa analisar a data de início dos efeitos do cancelamento. Se for anterior ao fato gerador das DITR sob procedimento fiscal, deverá ser liberada. Caso contrário, prosseguir com a fiscalização, uma vez que CIB cancelado não permite envio de DITR retificadora, restando prejudicada a auto regularização.

P: O contribuinte recebeu o aviso de auto regularização e enviou documentação. Qual documentação ele deve enviar?

R: O aviso de autorregularização só se aplica ao parâmetro de VTN (30.1). Lembrando que o aviso de autorregularização só se aplica ao parâmetro de VTN.

6. IMPUGNAÇÃO E DESPACHOS

P: Qual o prazo após o recebimento da impugnação para juntada no e-CAC?

R: A norma de execução estabelece 5 dias após o recebimento da impugnação. Porém, lembre-se que enquanto o processo não chega na RFB, não conseguimos suspender a cobrança do débito e isso impacta negativamente o contribuinte. Nesse sentido, quanto antes conseguir juntar os documentos do processo no e-CAC (após o protocolo da impugnação), melhor.

7. NOTIFICAÇÕES E CIÊNCIA

P: Endereço do Portal ITR é diferente do CAFIR. Qual usar para envio das intimações?

R: Antes de realizar o edital, deve enviar os TIF para os endereços conhecidos, onde provavelmente o contribuinte possa ser encontrado.

P: A ciência no portal ITR deve ser registrada quando?

R: A ciência no portal ITR deve ser colocada apenas com o AR em mãos.

P: Houve erro na data de ciência já informada no Portal ITR. O que fazer?

R: Não há mais o que fazer via sistema, pois, como informado, já foi informada a data da ciência no Portal ITR, o que fez com que o débito ao contribuinte já tenha sido gerado. A única maneira é efetuar um despacho decisório (DD) anulando a notificação de lançamento. Juntar o DD no processo e enviar normalmente à RFB para efetuar a anulação da NL. Isso costuma demorar alguns meses para ser efetuado.

P: Qual prazo o contribuinte tem para impugnar após a ciência da NL?

R: O prazo deve considerar a data da CIÊNCIA da Notificação de Lançamento.

8. IMUNIDADE E ISENÇÃO

P: O laudo de floresta nativa (AFN) tem prazo de validade para fins de ITR?

R: No caso da comprovação das áreas ocupadas com florestas nativas, um laudo pode ser aproveitado por até 5 anos. Exemplo: se o contribuinte foi intimado para comprovar a AFN relativa ao exercício 2018 e elabora um laudo em março de 2023, e o laudo comprova que a floresta é nativa (primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração), o mesmo também poderá ser usado para comprovar a AFN dos exercícios 2019, 2020, 2021 e 2022.

P: A área onde passa a rede de energia elétrica é isenta de ITR?

R: Não. A área onde passa a rede de energia elétrica não deve ser considerada como benfeitoria útil. Essas áreas são classificadas como áreas utilizadas para fins diversos da atividade rural, ou seja, são áreas tributáveis. Portanto, deve glosar a área declarada como reservatório e não incluir tal área em qualquer campo de área isenta.

9. DADOS CADASTRAIS

P: A portaria de nomeação do Secretário publicada em 2024 continua vigente após mudança de administração?

R: Entendo que ela continua vigente, pois não há prazo de validade. O fato de ter mudado a administração não significa que os atos anteriores sejam invalidados. Enquanto não revogada expressamente, citada portaria continua em pleno vigor.

P: Contribuinte declarou ITR desde 2019 mas só obteve posse via compra e venda em 2021. Deve alterar o sujeito passivo?

R: Estranho ele declarar antes de ter a posse do imóvel. Posse é diferente de propriedade. Pode ser que ele já tivesse a posse, mas a propriedade só veio depois do contrato de compra e venda. De qualquer forma, altere o sujeito passivo e veja o que o outro vai responder. O endereço pode ser alterado também — coloque o que consta no contrato.

P: Liberei da malha um imóvel localizado em outro município. Faço fechamento e envio para minha delegacia da RFB ou envio via juntada no e-CAC?

R: Envie a representação por este e-mail.

10. CASOS ESPECIAIS

P: O titular do imóvel faleceu e foi lavrado auto de infração em seu nome. Como proceder?

R: O município agiu corretamente, no pressuposto de que o declarante se encontrava vivo. Todavia, do ponto de vista jurídico, não é possível sustentar uma lavratura de auto de infração em pessoa falecida. O correto seria um lançamento em nome do espólio ou dos herdeiros (no caso de existir formal de partilha). Dessa forma, pedimos que anulem o lançamento efetuado.

P: Processo do exercício 2019 com notificação de lançamento emitida em dezembro de 2024 e ciência por edital em janeiro de 2025. É caso de decadência?

R: Exercício 2019, entregue em 2019, pagamento ITR feito em 2019 = início do prazo de contagem em 01.01.2019; prazo fatal: 31.12.2023. Exercício 2019, entregue ou pago posteriormente a 2019 = início do prazo de contagem em 01.01.2020; prazo fatal: 31.12.2024. Se a ciência ocorreu em janeiro de 2025, sob qualquer ótica, já está decaído.

P: Casos de duplicidade de NIRF/CIB — como proceder?

R: Casos de duplicidade, independentemente da DITR do(s) outro(s) CIB estar(em) ou não em malha, é só liberar.

P: Imóvel comprovadamente urbano incidiu em malha ITR. Como proceder?

R: Se o imóvel é comprovadamente urbano, deve liberar a DITR da malha, adotando as providências na NE 05/2019. Os documentos da liberação devem ser arquivados no dossiê. Todavia, a norma prevê documentos a serem enviados à RFB.